

권고 및 통보

1. 제 목 : □□□□□□ 연명의료 결정제도 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□□□□□은 말기환자 또는 임종과정에 있는 환자가 본인의 연명의료 유보 또는 중단에 관한 의사를 연명의료계획서로 남겨 놓을 수 있도록 연명의료중단등결정 및 그 이행에 관한 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 (약칭:연명의료결정법)」 제10조(연명의료계획서의 작성·등록 등), 제14조(의료기관윤리위원회의 설치 및 운영 등) 제1항 및 제2항, 제5항에 따르면 연명의료중단등결정 및 그 이행에 관한 업무를 수행하려는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 의료기관에 의료기관윤리위원회(이하 “윤리위원회”라 한다)를 설치하여 해당 의료기관 내에서 필요한 심의, 상담, 교육, 통계분석 및 평가 등 업무를 수행하고, 기관 내 연명의료 전반을 관리하여야 한다고 정하고 있으며,

다만, 다른 의료기관의 윤리위원회 또는 보건복지부장관이 지정한 공용윤리위원회에서 [표 1]의 업무의 수행을 위탁하기로 협약을 맺은 의료기관에 대해서는 윤리위원회를 설치한 것으로 인정하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20**년 ㉠㉡㉢㉣병원 종합감사 시 ㉤㉬㉭㉮㉯의 연명의료결정법 관련 운영 현황을 점검한 결과, 연명정보처리시스템 등록실적(연명의료중단등결정 및 이행 실적)은 ****년 **건, ****년 *건, ****년 ○월까지 *건으로 저조해 취지가 제대로 이행되지 못하고 있으며, 청구 수익 또한 ****년 **** 원, ****년 **** 원으로 낮게 나타났습니다.(****년 미 청구)

[표 2] ㉤㉬㉭㉮㉯ 연명의료결정법 관련 운영 실적

(단위 : 건, 원)

구분		****년	****년	****년 ○월 누계
연명정보시스템 등록 실적				
연명의료결정법 관련 청구 수익				

※ 연명정보처리시스템 등록 실적 및 ㉠㉡㉢㉣병원 청구자료

또한, 20**년 ㉠㉡㉢㉣병원과 윤리위원회 위탁협약을 체결하였음에도 ㉤㉬㉭㉮㉯의 연명의료중단등결정 및 그 이행 관련 안건이 위탁기관 윤리위원회에 상정·운영되지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원(㉤㉬㉭㉮㉯)은 ㉰㉱㉲㉳㉴㉵에 유선으로 문의한 결과, 윤리위원회는 병원 필요시 안건 상정이 가능하다는 답변을 받았으며, ㉠㉡㉢㉣병원 윤리위원회에 ㉤㉬㉭㉮㉯ ㉰㉱㉲가 외부위원으로 포함되어 있어 위탁운영이 이루어지고 있다고 하였으나,

위탁 협약서와 병원 지침상 □□□□□□ 관련 안건은 정기·수시 회의에 상정·
심의하여야 하며, ○●●●●●병원 윤리위원회에 □□□□□□ □□□가 외부위원으로
참여한다고 하여 □□□□□□ 윤리위원회를 개최했다고 볼 수 없습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●●●●●♠♠♠♠은

- □□□□□□의 연명의료결정제도 운영 시, 협약에 따라 위탁기관인 ○●●●●●
병원 윤리위원회에 반기별 *회 이상 안건으로 상정하는 등 철저히 운영해
주시고, (권고)
- □□□□□□ 연명의료 결정제도 활성화를 위해 의료인 안내 및 보호자 홍보를
강화하시기 바랍니다. (통보)